

1514801-41.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170557/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 12397996 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 1076/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2170557 - 40º D.P. VILA STA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514801-41.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514801-41.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170557/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 12397996 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 1076/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2170557 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD GUSTAVO SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de RICHARD GUSTAVO SANTOS SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33, com incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que, no dia 13 de julho de 2020, por volta das 15h40min, na altura do nº 30 da Rua Sampaio Correa, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Kaue Dantas da Silva, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, uma porção de "maconha", 47 de "crack" e 22 de cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os laudos de telefones apreendidos está a fls. 80/86. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 171/173. A denúncia foi recebida (fls. 113/114) providência ratificada a fls. 148/153. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 142), ofertou defesa preliminar (fls. 146). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento de pena e da circunstância agravante apontadas na denúncia, bem como postulando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Paulo e Lucas relataram que, durante patrulhamento, uma senhora os acionou informando acerca da ocorrência de venda de entorpecentes. O réu e o adolescente que o acompanhava foram avistados juntos e parados. Ambos não tentaram fuga. Com o réu as testemunhas apreenderam cinquenta reais e com o adolescente a bolsa contendo mais de um tipo de entorpecente. As testemunhas não souberam declinar a quantidade de porções apreendida. Disseram que o réu e o adolescente admitiram que ali atuavam conluiados na venda de entorpecentes. Interrogado em juízo Richard Gustavo negou a prática delitiva aduzindo versão isolada no contexto probatório. Disse que estava defronte ao condomínio onde reside fumando cigarro em companhia do adolescente referido na denúncia, que sabia ser traficante. Não soube explicar o que o tal adolescente fazia no local. Nenhuma testemunha foi arrolada a corroborar a versão do réu. Como estava defronte à sua casa, facilmente algum vizinho poderia ter sido arrolado a confirmar o que disse em juízo. Ademais, o réu, ao contrário do que as testemunhas provaram, disse que a bolsa contendo drogas não estava com o adolescente, mas atrás de umas telhas. Em que pese ter acusado os policiais militares de tê-lo injustamente acusado, afirmou que até o dia de sua prisão os desconhecia. Por fim, contou que, quando adolescente traficou drogas, fato que demonstra seu envolvimento com atividade criminosa de longa data, o que torna inviável, em que pese seja primário, a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. É de se frisar que o réu possui duas tatuagens de carpas no braço esquerdo. Como é de conhecimento público, tais desenhos são usualmente tatuados por membros de uma das mais conhecidas facções criminosas deste Estado que comanda o tráfico de drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, confirmou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. O réu, conluiado com adolescente, vendia drogas no local dos fatos. Enquanto o réu era incumbido de permanecer com o dinheiro produto do crime, muito provavelmente visando evitar ser preso pelo crime que aqui se lhe imputa, o adolescente, a quem a lei atribui consequências menos gravosas no caso de apreensão, guardava as drogas. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A menoridade não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. As razões pelas quais é inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, já restaram esclarecidas. A exasperação das reprimendas no patamar de um sexto é de rigor considerando que o apenado cometeu o delito envolvendo adolescente: 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado como determina o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Defiro o apelo em

liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR RICHARD GUSTAVO SANTOS SILVA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido as proibições contidas no "caput" do art. 33 e no inciso VI do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Autorizo a destruição dos telefones e da bolsa apreendidos. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA